

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง จิราภรณ์ ตัน เจริญ
บริษัท ศ รี สกุล ก่อสร้าง จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 78, มาตรา 900, มาตรา 1167

เช็คพิพาทออกให้แก่ผู้ถือ ผู้ใดครอบครองเช็คนั้น ในเบื้องต้นต้องถือว่า เป็นผู้ทรงเช็คนั้นโดยชอบ โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องบรรยายฟ้องว่า โจทก์ได้เช็คมาจากผู้ใด และในฐานะอย่างไร ทั้งฟ้องโจทก์ได้บรรยายไว้แล้วว่าโจทก์ได้รับเช็คมาจากผู้มีชื่อเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คดังกล่าวโดยชอบ ฟ้องโจทก์จึงหาเคลือบคลุมไม่ โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้รับเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คสั่งจ่ายแก่ผู้ถือจาก ต. โดยการแลกเงินสดไปจากโจทก์ การที่จำเลยที่ 1 นำสืบแต่เพียงว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นการผู้จัดการบริษัทจำเลยที่ 1 เล่นแชร์ เป็นการส่วนตัว ไม่ทราบว่โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาอย่างไรมานั้น เมื่อจำเลยที่ 2 มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คแทนจำเลยที่ 1 ข้อนำสืบดังกล่าวหาทำให้จำเลยที่ 1 พ้นจากความรับผิดชอบตามเช็คไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธว่าฟ้องเคลือบคลุมและจำเลยที่ 2 ออกเช็คในฐานะส่วนตัว ไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การรับว่าได้ออกเช็คพิพาทจริงเป็นการส่วนตัวและไม่ผูกพัน
จำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 2 ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิ
ฟ้องจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์มิได้แสดงว่าโจทก์ได้รับ
โอนเช็คพิพาทมาจากผู้ใดและโดยคำตอบแทนเรื่องอะไรผู้นั้นมีสิทธิที่จะโอนเช็คแก่
โจทก์หรือไม่ จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เช็คพิพาทออกให้
แก่ผู้ถือ ผู้ใดครอบครองเช็คนั้นในเบื้องต้นก็ต้องถือว่าเป็นผู้ทรงเช็คนั้นโดยชอบจึงไม่
จำเป็นต้องบรรยายฟ้องว่า โจทก์ได้เช็คมาจากผู้ใดและในฐานะอย่างไรทั้งฟ้องโจทก์
ได้บรรยายไว้แล้วว่าโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทจากผู้มีชื่อเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์
โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คดังกล่าวโดยชอบ จึงเป็นการแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา
แล้ว ฟ้องโจทก์หาเคลือบคลุมไม่

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธินำเช็คพิพาทของจำเลยที่ 1 ไปใช้เล่น
แชร์ อันเป็นกิจการหรือประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยที่ 2 ซึ่งโจทก์ทราบดี ทั้งโจทก์
มิได้นำสืบว่า ได้เช็คพิพาทมาโดยสุจริตและมีมูลหนี้ ต้องพิพากษายกฟ้องนั้น
พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาจากนาง
แดงอ่อน ต้นไพบูลย์ โดยการแลกเงินสดไปจากโจทก์ เช็คพิพาทเป็นเช็คสั่งจ่ายแก่ผู้
ถือยอมโอนไปเพียงด้วยการส่งมอบให้กัน โจทก์รับโอนเช็คพิพาทจึงเป็นผู้ทรงโดย

ชอบ จำเลยที่ 1 คงนำสืบแต่เพียงว่าจำเลยที่ 2 เล่นแชร์เป็นการส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ไม่ทราบว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาอย่างไรนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คแทนจำเลยที่ 1 ข้อนำสืบดังกล่าวจึงหาทำให้จำเลยที่ 1 พ้นจากความผิดตามเช็คไม่..."

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>